

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1264/2531

บริษัท เยเนรอล เทเลโฟน ไดเรคตอรี
คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

กรมตุลาการ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.2484 มาตรา 4

พ.ร.ก.พิกัตอัตราตุลาการ พ.ศ.2503 มาตรา 4, มาตรา 7, มาตรา 10, มาตรา 12

พ.ร.ก.พิกัตอัตราตุลาการ มาตรา พิกัด ประเภที่ 48.01, มาตรา พิกัด ประเภที่ 48.01 ค ., มาตรา พิกัด ประเภที่ 48.01 ง

หนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2484 มาตรา4
หมายความว่า สิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจำหน่ายเช่นเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตาม
ลำดับเรื่อยไป มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม
ประกอบกับใบอนุญาตซึ่งเจ้าพนักงานการพิมพ์ออกให้โจทก์นั้นระบุไว้ชัดว่า อนุญาต
ให้โจทก์เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์บางกอกบิสเนสเยลโล่เพจเจ็ส และหนังสือพิมพ์สมุด
ธุรกิจเยลโล่เพจเจ็สอีกหลายฉบับ ซึ่งออกเป็นรายปี ดังนี้ สมุดธุรกิจต่าง ๆ ของโจทก์
จึงเป็นหนังสือพิมพ์ตามความหมายของพระราชบัญญัติดังกล่าว กระดาษสำหรับพิมพ์
หนังสือพิมพ์ตามที่ระบุไว้ในพิกัตอัตราตุลาการประเภที่ 48.01 ค. หมายถึงชนิด
ของกระดาษ หาได้หมายถึง วัตถุประสงค์ในการใช้กระดาษไม่ การที่จะพิจารณาว่า
สินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือไม่ต้องพิจารณาจาก
ปัจจัยหลายประการ เช่น ชื่อที่เรียก คุณสมบัติลักษณะจุดมุ่งหมายในการใช้ ฯลฯ
สินค้าพิพาทมีชื่อว่ากระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ชนิดเบาจากประเทศแคนาดา

คุณสมบัติและลักษณะเหมือนกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์โดยทั่วไป โจทก์มี
วัตถุประสงค์นำไปใช้พิมพ์สมุดธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ชนิดหนึ่ง ดังนี้สินค้า
พิพาทจึงเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์และอยู่ในพิกัดอัตราอากรขาเข้า
ประเภทที่ 48.01 ค.(1) ทั้งนี้เพราะกระดาษพิพาทมีน้ำหนักเพียง 36 กรัมต่อตาราง
เมตร ซึ่งไม่เกิน 55 กรัมต่อตารางเมตร

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นำเข้ากระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์สมุดธุรกิจจากประเทศ
แคนาดาเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นกระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ชนิดน้ำหนักเบา
น้ำหนักสามสิบหกกรัมต่อหนึ่งตารางเมตรแจ้งว่าเป็นสินค้าพิกัดประเภทที่ 48.01 ค.
(1) แต่จำเลยที่ 1 ตรวจกระดาษพิพาทแล้วเห็นว่าเป็นสินค้าพิกัดประเภทที่ 48.01 ง.
จึงประเมินเรียกเก็บอากรขาเข้า ขาออก ภาษีการค้า และภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติม
พร้อมเงินเพิ่มโจทก์ การกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เป็นการ
กระทำละเมิดทำให้โจทก์เสีย ขอให้เพิกถอนคำสั่งประเมินอากรของจำเลยให้จำเลย
คืนเงินค่าอากรพร้อมดอกเบี้ยและใช้ค่าเสียหาย จำเลยทั้งสองให้การว่าคดีไม่อยู่ใน
อำนาจของศาลภาษีอากรกลาง จำเลยกระทำการโดยสุจริต สินค้าของโจทก์ก็ไม่จัด
เข้าในพิกัดที่จะถือว่าเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์พิกัดที่ 48.01 ค.แต่เป็น
พิกัดที่ 48.01 ง. ฟ้องโจทก์ส่วนที่เรียกค่าเสียหายเคลือบคลุมศาลภาษีอากรกลาง
พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งประเมินอากรของจำเลยทั้งสอง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน
คืนเงินภาษีอากรพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยทั้งสอง
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่า สิ้นค้าพิพาทอยู่ในพิกัดประเภทที่ 48.01 ค.(1) หรือประเภทที่ 48.01 ง.

ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าสิ้นค้าพิพาทของโจทก์นั้น โจทก์นำเข้ามาเพื่อใช้พิมพ์สมุดธุรกิจมิใช่เพื่อใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวันแต่อย่างใด จึงมิใช่กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ ต้องชำระภาษีอากรในพิกัดประเภทที่ 48.01 ง. อัตราอากรร้อยละ 35 หรือกิโลกรัมละ 3.20 บาทนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 หนังสือพิมพ์หมายความว่า สิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจำหน่ายเช่นเดียวกันและออกหรือเจตนาจะออกตามลำดับเรื่อยไป มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตามมีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ตามสำเนาใบอนุญาตทำยี่ห้อซึ่งเจ้าพนักงานการพิมพ์สำหรับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกให้โจทก์นั้นก็ระบุไว้ชัดว่าอนุญาตให้โจทก์เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์บางกอกบิสเนสเยลโล่เพจเจ็สไคเรคตอรี หนังสือพิมพ์สมุดธุรกิจเยลโล่เพจเจ็ส ภาคตะวันออก เชียงเหนือ หนังสือพิมพ์สมุดธุรกิจเยลโล่เพจเจ็สภาคเหนือ หนังสือพิมพ์สมุดธุรกิจเยลโล่เพจเจ็สเขตนครหลวง ฯลฯ ซึ่งออกเป็นรายปี ดังนั้นสมุดธุรกิจต่าง ๆ ของโจทก์จึงเป็นหนังสือพิมพ์ตามความหมายของพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2484 สิ้นค้าพิพาทของโจทก์นั้นโจทก์ส่งเข้ามาเพื่อพิมพ์สมุดธุรกิจดังกล่าวของโจทก์ จึงเป็นการส่งเข้ามาเพื่อใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ชนิดหนึ่ง ดังนั้นที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าโจทก์ส่งสิ้นค้าพิพาทเข้ามามีใช้เพื่อใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

สำหรับพิกัดอัตราอากรขาเข้าที่ใช้อยู่ในขณะที่โจทก์นำสิ้นค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น ต้องเป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2528 ตามบัญชีดังกล่าวประเภทที่ 48.01 ระบุว่า กระดาษและกระดาษแข็ง (รวมทั้งเซลลูโลสแวกดิง) ทำด้วยเครื่องจักรทั้งที่เป็นม้วนและเป็นแผ่นก. เซลลูโลสแวกดิง ข. กระดาษมวนบุหรี ค. กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ (นิวสพรี

นท) (1) น้ำหนักไม่เกินห้าสิบกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร อัตราอากรกิโลกรัมละ 0.33 บาท (2) น้ำหนักเกินกว่าห้าสิบกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร อัตราอากรร้อยละสามสิบหรือกิโลกรัมละ 2.50 บาท ง. อื่น ๆ อัตราอากรร้อยละสามสิบห้าหรือกิโลกรัมละ 3.20 บาท จะเห็นได้ว่าประเภทที่ 48.01 ค. เสียค่าอากรน้อยกว่าประเภทที่ 48.01 ง. และในระหว่างประเภทที่ 48.01 ค.ด้วยกันแล้ว ประเภทที่ 48.01 ค. (1) เสียอากรในอัตราที่ต่ำกว่าประเภทที่ 48.01 ค. (2) หลายเท่า ทั้ง ๆ ที่เป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ (นิวสพริ้นท์) ด้วยกัน ซึ่งแสดงว่า กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์นั้น ถ้าน้ำหนักมากคือเกินห้าสิบกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร ก็จะเสียค่าอากรสูงกว่ากระดาษที่มีน้ำหนักน้อยคือน้ำหนักไม่เกินห้าสิบกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร อนึ่ง จะเห็นได้ว่ากระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ตามที่ระบุในประเภทที่ 48.01 ค. นั้น หมายถึงชนิดของกระดาษหาได้หมายถึงวัตถุประสงค์ในการใช้กระดาษไม่ กล่าวคือ หากเป็นกระดาษชนิดสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์แล้วไม่ว่าผู้นำเข้าจะนำไปใช้ทำอะไร หรือนำไปขายต่อกระดาษนั้นก็คงเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์อยู่นั่นเองแต่ถ้าไม่เป็นกระดาษชนิดสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์แม้ผู้นำเข้าจะนำไปใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ก็หาทำให้เป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ไม่ ดังนั้น วัตถุประสงค์ที่โจทก์นำสืบคำพิพากษาไปใช้จึงไม่บ่งชี้ชัดแจ้งว่าสืบคำพิพากษาเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือหรือไม่ การที่จะพิจารณาว่าสืบคำที่โจทก์นำเข้านี้เป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการเช่นชื่อที่เรียก คุณสมบัติ ลักษณะ จุดมุ่งหมายในการใช้ ฯลฯ สำหรับชื่อของสืบคำพิพากษานั้น มีชื่อว่ากระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ชนิดเบาของประเทศแคนาดา(คานาเดียน ไลท์เวทนิวสพริ้นท์) ดังนั้น ชื่อของสืบคำพิพากษาจึงระบุชนิดว่าเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ส่วนคุณสมบัติและลักษณะของสืบคำพิพากษานั้น ปรากฏตามภาพถ่ายรายงานการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ ของนางสาวดวงใจ วิบูลย์ธนภักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ 5ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งส่งไปยังจำเลยที่ 1 หมายถึง จ.11 ว่า

สินค้าพิพาทเป็นกระดาษเหมาะสำหรับพิมพ์สมุดรายงานผู้ใช้โทรศัพท์และสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ที่ต้องการใช้กระดาษบางและราคาถูกทำจากเยื่อไม้บดเป็นส่วนใหญ่ มีความหนาแน่นเหมือนและการดูดซึม น้ำมันในระดับเดียวกับกระดาษนิวสพรีนท์ ฯลฯ จึงเห็นได้ว่าคุณสมบัติและลักษณะของกระดาษพิพาทนั้นเหมือนกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์โดยทั่วไป ส่วนในเรื่องวัตถุประสงค์ในการใช้กระดาษนั้นได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า โจทก์นำกระดาษพิพาทไปใช้พิมพ์สมุดธุรกิจต่าง ๆ ของโจทก์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ชนิดหนึ่ง เมื่อสินค้าพิพาทของโจทก์มีชื่อเรียกเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ มีคุณสมบัติและลักษณะเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ ทั้งโจทก์นำไปใช้ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ของโจทก์ด้วยเช่นนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าสินค้าพิพาทเป็นกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์และอยู่ในพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 48.01 ค.(1) ทั้งนี้เพราะกระดาษพิพาทมีน้ำหนักเพียงสามสิบหกกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร ซึ่งไม่เกินห้าสิบห้ากรัมต่อหนึ่งตารางเมตร สำหรับประกาศกรมศุลกากรเรื่องแจ้งอัตราอากรตามสำเนาประกาศหมาย จ.19 ซึ่งระบุว่า กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ (นิวสพรีนท์) ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กรัมต่อหนึ่งตารางเมตร นั้นก็ปรากฏว่าประกาศดังกล่าวลงวันที่ 20 สิงหาคม 2529 หลังจากโจทก์นำสินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรจึงไม่มีผลใช้บังคับในคดีนี้ได้ คำพิพากษาของศาลฎีกากลางต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสด์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ